

HISTÓRIA DO BRASIL CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

As Constituições brasileiras têm sido cobradas em história, nos concursos, de uma forma mais aprofundada.

- **Constituição de 1824:** conhecida como a Constituição do Império.
- **Constituição de 1891:** marca a fase da República Velha.
- **Constituição de 1934:** inserida no período da Era Vargas.
- **Constituição de 1937, também conhecida como a “polaca”:** também faz parte da Era Vargas.
- **Constituição de 1946:** pertence ao período da República Populista.
- **Constituição de 1967:** está relacionada ao período da Ditadura Militar.
- **Constituição Cidadã de 1988:** representa a era da República Nova no Brasil redemocratizado.

Foram constituições promulgadas, no Brasil, a de 1891, a de 1934, a de 1946 e a atual (de 1988). Foram constituições outorgadas a de 1824, a de 1937 e a de 1967.

Obs.: Promulgado indica que houve um processo de debate e eleição para escolher uma assembleia constituinte. Nessa assembleia, ocorreu um debate para a redação da Constituição. No entanto, no ato institucional que convocou o congresso para avaliar a Constituição, utilizou-se a palavra “promulgar”. Na prática, não se tratou de uma promulgação, mas sim de uma outorga, uma vez que o período era de ditadura e não de um regime republicano.



5m

A promulgação de 1891 marcou a primeira Constituição da República, enquanto a de 1934 foi a primeira da Era Vargas. Já a de 1946 foi a primeira após o período da Era Vargas, representando a transição de uma ditadura para uma nova fase. Por sua vez, a Constituição de 1988 também surgiu após um período ditatorial, simbolizando o processo de redemocratização do Brasil.

As constituições outorgadas incluem a de 1824, imposta por Dom Pedro I, a de 1937, imposta por Getúlio Vargas, e a de 1967, imposta pelos militares. Nesses casos, o processo envolveu um projeto enviado a um congresso dividido entre a Arena e o MDB, no qual a oposição não tinha peso significativo, resultando em uma discussão considerada injusta.

A CONSTITUIÇÃO DO IMPÉRIO – 1824



No ano de 1823, um ano após a Independência do Brasil, Dom Pedro, no processo de independência, já havia solicitado a criação de um documento que regulamentasse a vida dos brasileiros. Com o país agora independente, elegeu-se uma assembleia constituinte para elaborar uma constituição.

Elaboração de uma constituição

- Assembleia constituinte de 1823 de tendência liberal;
- Partido brasileiro
 - **Conservador:** divisão do poder entre o parlamento e o imperador, eleições indiretas;
 - **Liberal:** soberania limitada ao parlamento e às eleições diretas.

Obs.: | Tinha também o partido dos portugueses, porém o brasileiro estava mais forte.

Devido aos objetivos divergentes dos partidos políticos, Dom Pedro ordenou o fechamento da Constituinte, que havia elaborado um documento com critérios censitários, em que a posse de alqueires de mandioca era uma perspectiva chave. Esse critério era considerado censitário, pois era necessário possuir renda para poder votar e ser votado.

A Constituição, apelidada de “Constituição da Mandioca”, não foi a que entrou em vigor. Era um projeto liberal que diminuía o poder de Dom Pedro, e ele não concordava com isso.

Documento do texto original do início da Constituição do Brasil de 1824 (os erros de português são porque o documento está na escrita original.):

EM NOME DA SANTÍSSIMA TRINDADE.

TÍTULO 1º

Do Imperio do Brazil, seu Territorio, Governo, Dynastia, e Religião.

Art. 1. O IMPERIO do Brazil é a associação Política de todos os Cidadãos Brasileiros. Elles formam uma Nação livre, e independente, que não admitte com qualquer outra laço algum de união, ou federação, que se opponha á sua Independencia.

Art. 2. O seu territorio é dividido em Provincias na fórma em que actualmente se acha, as quaes poderão ser subdivididas, como pedir o bem do Estado.

Obs.: | Nessa época, por exemplo, não existia o Amazonas, tudo era Grão-Pará. O Amazonas foi criado em 1850.

Art. 3. O seu Governo é Monarchico Hereditario, Constitucional, e Representativo.

Obs.: | O Governo Monárquico se caracteriza pela ausência de eleições para o imperador, porém mantém uma constituição e um sistema representativo, no qual as pessoas elegem os membros do legislativo.

Art. 4. A Dynastia Imperante é a do Senhor Dom Pedro I actual Imperador, e Defensor Perpetuo do Brazil.

Obs.: | O título de Defensor Perpétuo do Brasil foi conferido antes da independência do país, quando Dom Pedro I foi proclamado pela Câmara do Rio de Janeiro como defensor perpétuo do Brasil.

Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular em casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo.

Obs.: | O documento afirmava que era permitida a construção de templos de outras denominações religiosas, desde que fosse de maneira privada. No entanto, as manifestações públicas de religião estavam restritas apenas à fé católica. A religião católica também cedeu certas prerrogativas para ser reconhecida como religião oficial do Estado, como o beneplácito e o padroado, nos quais o Imperador detinha poder sobre nomeações eclesiásticas e conteúdo dos sermões proferidos na igreja.



A Constituição do Império

- Outorgada em 25 de Março de 1824, sob regime de monarquia constitucional hereditária.
- Território dividido em províncias, cujos presidentes eram nomeados pelo imperador. Os presidentes da província são os governadores de Estado de hoje.

Naquela época, o que hoje é conhecido como estado era denominado província. O líder executivo da província era chamado de presidente da Província, sendo denominado assim por presidir o executivo local. Entretanto, ele não era eleito pelo povo, mas sim indicado pelo Chefe Supremo do Executivo, Dom Pedro I.

- Poder Executivo: Imperador e ministros do Estado.

O presidente de província naquela época equivalia ao papel de governador nos dias atuais, enquanto o ministro de Estado correspondia ao cargo moderno, por exemplo, de Ministro da Educação.

- Poder Legislativo: Câmara dos deputados (mandato de 4 anos), Senado (cada província elegia 3 e o imperador nomeava 1, que eram vitalícios).

Além da eleição pelo povo, o imperador exercia considerável influência na seleção dos senadores. Essa prática visava fortalecer seu poder dentro do Senado, garantindo que os nomeados fossem de sua confiança.

- Poder Judiciário: Juízes e tribunais.
- Poder Moderador: exclusivo do imperador, colocava-se acima dos demais poderes.

De uso privativo do imperador, o Poder Moderador estava acima dos demais poderes e a eles se sobrepunha, cabendo a seu detentor força coativa e a atribuição de nomear e demitir livremente ministros de Estado, membros vitalícios do Conselho de Estado, presidentes de província, autoridades eclesásticas, o Senado vitalício, magistrados do Poder Judiciário, bem como nomear e destituir ministros do Poder Executivo. O imperador era ainda inimputável e não respondia judicialmente por seus atos. Assim, se pelo projeto de 1823, o chefe do Executivo guardava apenas poder de veto, agora ele se transformava numa espécie de fiel da balança. O Poder Moderador tinha a função, segundo o texto, de garantir harmonia e equilíbrio ao Estado. Era na definição da época “um poder neutro”.



15m

O poder neutro pode ser entendido como sendo utilizado por Dom Pedro I somente quando necessário. No entanto, é evidente que ele o utilizava para diversos outros propósitos além desse.

TÍTULO 5º

Do Imperador.

CAPÍTULO I.

Do Poder Moderador.

Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organização Política, e é delegado privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da Independência, equilíbrio, e harmonia dos mais Poderes Políticos.

Art. 99. A Pessoa do Imperador é inviolável, e Sagrada: Elle não está sujeito a responsabilidade alguma.

Art. 100. Os seus Titulos são “Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil” e tem o Tratamento de Magestade Imperial.

Art. 101. O Imperador exerce o Poder Moderador

I – Nomeando os Senadores, na fórmula do Art. 43.

II – Convocando a Assembléa Geral extraordinariamente nos intervallos das Sessões, quando assim o pede o bem do Imperio.

III – Sancionando os Decretos, e Resoluções da Assembléa Geral, para que tenham força de Lei: Art. 62.

IV – Approvando, e suspendendo interinamente as Resoluções dos Conselhos Provincias: Arts. 86, e 87. (Vide Lei de 12.10.1832)

V – Prorogando, ou adiando a Assembléa Geral, e dissolvendo a Camara dos Deputados, nos casos, em que o exigir a salvação do Estado; convocando immediatamente outra, que a substitua.

VI – Nomeando, e demittindo livremente os Ministros de Estado.

VII – Suspendendo os Magistrados nos casos do Art. 154

VIII – Perdoando, e moderando as penas impostas e os Réos condemnados por Sentença.

IX – Concedendo Amnistia em caso urgente, e que assim aconselhem a humanidade, e bem do Estado.

Para finalizar a análise da Constituição de 1824:

- Conselho de Estado (conselheiros vitalícios nomeados pelo imperador). No período regencial, o Conselho de Estado foi atacado, porque ele só nomeava pessoas que pensavam no alinhamento político do Imperador.
- Voto indireto e censitário (Votantes [100 mil réis] – Eleitores [200 mil] – Deputados [400 mil] – Senadores [800 mil]);

Na prática, o povo não tinha voto direto para os cargos políticos. Por exemplo, em São Paulo, os indivíduos que comprovavam renda na Paróquia de Franca tinham o direito de escolher os eleitores, em um número menor do que o total de votantes. Esses eleitores, por sua vez, votavam para eleger deputados e senadores. Era necessário possuir recursos tanto para votar quanto para ser votado. Por isso, eram os votantes que elegiam os eleitores, sendo estes os responsáveis pela escolha final dos representantes. Então o indivíduo não votava no senador, mas sim a pessoa a qual se tinha escolhido.

- Excluídos de participação, mesmo com renda: criados de servir, menores de 25 anos e libertos);
- Mulheres eram excluídas de direitos políticos pelas normas sociais;
- O catolicismo foi oficializado como religião do Estado e qualquer outra só poderia ser exercida em culto doméstico;
- Reconheceu os direitos civis de todos, diferenciando-os apenas do ponto de vista dos direitos políticos em função de suas posses.

CONSTITUIÇÃO DE 1891



A Constituição de 1891 marcou a transição para a República, introduzindo várias mudanças significativas em relação ao sistema anterior. Por exemplo, o casamento civil passou a ser reconhecido como documento legal, desvinculado do casamento religioso. O estado foi separado da igreja, eliminando o poder moderador e abolindo a monarquia hereditária. Além disso, o sistema presidencialista foi estabelecido, garantindo a unidade federativa na República. Com essas mudanças, o Brasil passou a ser conhecido como os Estados Unidos do Brasil.

A Constituição de 1891 definiu as bases institucionais do novo regime — **presidencialismo, federalismo e sistema bicameral** — e implementou uma série de mudanças, para bem marcar a ruptura.

Obs.: Nesse federalismo, as antigas províncias agora têm autonomia como estados, o que justifica a denominação “Estados Unidos do Brasil”. É relevante destacar que, no federalismo, as nomeações vêm primeiro, mas depois há eleições para a escolha do Presidente do Estado (equivalente ao atual Governador), que preside o Executivo daquele estado. Isso proporciona uma maior amplitude de poder para os estados, conferindo-lhes autonomia mesmo dentro da estrutura federativa, em que ainda há uma união central.

A Igreja separou-se do Estado, e introduziu-se o registro civil de nascimentos, casamentos e mortes. A proposta federalista, por sua vez, organizava o novo regime em bases descentralizadas, dando às antigas províncias, agora transformadas em estados, maior autonomia e controle fiscal, e jogava por terra a crença no centralismo monárquico como agente de coesão nacional.

Obs.: Na Constituição de 1824, a coesão do estado era atribuída à monarquia absoluta, porém, agora, essa ideia é contestada. É afirmado que é a autonomia associada à União que proporciona essa coesão, permitindo liberdade para os estados progredirem.



A agenda republicana substituiu o Poder Moderador — a chave da organização política do Império — pelo princípio da divisão e do equilíbrio entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, garantiu a liberdade religiosa, extinguiu a vitaliciedade do Senado e aprovou o sufrágio universal, em lugar do sistema censitário até então vigente.

ATENÇÃO

Quando se fala em sufrágio universal, as mulheres foram excluídas. A Constituição de 1891, a primeira Constituição Republicana, foi marcada pelo machismo. Embora tenha rompido com algumas práticas do Império, manteve padrões excludentes, como a exclusão do voto feminino. Nas constituições brasileiras, a inclusão do voto feminino ocorreu tardiamente, por volta de 1934, devido ao Código Eleitoral de 1932. Das sete constituições brasileiras, em duas delas, não havia previsão de voto para as mulheres; e em duas delas, os analfabetos também eram excluídos do processo eleitoral.

O debate em torno da restrição do direito de voto seguiu o entendimento já praticado durante o Império: só seriam considerados eleitores os brasileiros adultos, do sexo masculino, que soubessem ler e escrever. Além do voto das mulheres, estava proibido o voto dos mendigos, dos soldados, praças e sargentos, e o dos integrantes de ordens religiosas que impunham renúncia à liberdade individual.

Obs.: Os religiosos não podiam votar porque eles eram presos a um dogma, a uma opção de vida, então eles são obedientes a parâmetros religiosos.

Constituição de 1891:

- 1ª Constituição republicana, promulgada em 24 de fevereiro de 1891;
- Rui Barbosa, ministro da fazenda, foi o principal redator;
- Influência da Constituição norte-americana (República federativa liberal);
- Estados da federação (antigas províncias) receberam certos direitos;
- Tripartição dos poderes, harmônicos e interdependentes;
- Bicameralismo (Câmara dos deputados e Senado federal);

Senador com mandato de 9 anos e deputados com 3 anos, tendo sua quantidade estipulada pela população do Estado;

- O corpo de ministros seria de acordo com a vontade do presidente;

Naquela época, o Imperador nomeava os ministros da educação, da fazenda e da guerra. Na República, esses ministros também são nomeados pelo presidente. Assim, o chefe do Executivo continua tendo a prerrogativa de nomear o Executivo, porém não o Executivo Estadual.

- Validava a separação da Igreja e do Estado (Laicização do Estado);
- Liberdade religiosa e o direito à certidão de casamento;



Quando discutimos essa ideia de liberdade, é importante não interpretar que o Brasil se tornou um país onde as pessoas são livres para fazer o que quiserem. O Código Penal de 1890 continha disposições sobre crimes religiosos, e o artigo 157 das Leis Penais de 1897 abordava o preconceito em relação a outras religiões, considerando-o crime. Embora tenha havido a laicização do Estado, culturalmente, ainda predominava o catolicismo, e havia perseguição a outras religiões.

Isso explica o motivo de ainda existirem no Brasil muitos centros da Umbanda e do espiritismo mais afastado do centro, sendo mais comum encontrar igrejas católicas. A libertação dos escravizados havia ocorrido em 1888, ainda muito próximo dessas Constituições, então havia preconceitos.

- Concessão à naturalização aos imigrantes (atração de capitais estrangeiros e a permanência de imigrantes diversos, principalmente aqueles favorecidos pela liberdade religiosa)

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

TÍTULO I

Da Organização Federal

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das suas antigas Províncias, em Estados Unidos do Brasil.

Art. 2º Cada uma das antigas Províncias formará um Estado e o antigo Município Neutro constituirá o Distrito Federal, continuando a ser a Capital da União, enquanto não se der execução ao disposto no artigo seguinte.

Obs.: | Distrito Federal era o Rio de Janeiro.

Art. 3º Fica pertencendo à União, no planalto central da República, uma zona de 14.400 quilômetros quadrados, que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura Capital federal.

Obs.: | Portanto, desde o século anterior, já existia uma consideração sobre a transferência da capital, ideia que foi finalmente implementada durante o mandato de Juscelino Kubitschek.

Parágrafo único. Efetuada a mudança da Capital, o atual Distrito Federal passará a constituir um Estado.

Art. 4º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexar a outros, ou formar novos Estados, mediante aquiescência das respectivas Assembleias Legislativas, em duas sessões anuais sucessivas, e aprovação do Congresso Nacional.

Art. 5º Incumbe a cada Estado prover, a expensas próprias, as necessidades de seu Governo e administração; a União, porém, prestará socorros ao Estado que, em caso de calamidade pública, os solicitar.

Obs.: Nesse contexto, é evidente uma significativa diferença entre a primeira Constituição e as subsequentes. Esses documentos são de extrema importância para compreender a transição do império para a república. A República, que se inicia com muitas mudanças, também apresenta continuidades e exclusões. Os analfabetos, que tinham direito ao voto na Constituição de 1824, foram impedidos de votar na última década. A perspectiva na Constituição de 1824 era que era necessário possuir recursos financeiros, não sendo exigido saber ler e escrever, o que é diferente agora.



No final do Império, quando a elite intelectual estava no auge, houve uma exclusão dos analfabetos da participação política, reduzindo ainda mais o número de pessoas envolvidas na política. Como resultado, os analfabetos e as mulheres foram privados do direito de voto.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Admilson Costa Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
